乐业县“3•14”事故调查报告

2020-05-08 09:15 来源：乐业县人民政府

2020年3月14日16时20分许，广西农业农村商业银行股份有限公司综合业务大楼建设项目工地发一起高空坠落事故，造成 1名工人死亡，直失115万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》 （国务院第 493 号令）的有关法律法规的规定，乐业县人成立了“3.14”事故调查组（以下简称“事故调查组”），组长由县委常委、人民政府副县长张彩昊担任，副组长由县人民政府办公室副主任刘玉急管理局局长张春念同志担任，成员由县应急管理局、纪委监委、公安局、工会、住建局、自然资源局、同乐镇人民政府等部门相关负责同志组成设在县应急管理局，办公室主任由李智同志担任。事故调查组按照“四不放过”原则和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依开事故调查核实，通过现场勘验、调查取证和论证分析，查明了事故发生经过、直接原因和间接原因、人员伤亡以及财产损失情况，认定了事故任，提出了对有关责任单位的处理建议；针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关调查情况报告如下：

一、事故发生基本情况

1．项目建设单位：广西乐业农村商业银行股份有限公司；法定代表人：雷万刚；该项目位于乐业县同乐镇新业小区西面，占地面积 1962.6 建筑面积9826平方米。截至事发当日，该项目已办理颁发的《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《国有土地使用证》《建筑工程证》。

2．项目施工单位：广西建工集团第二建筑工程有限责任公司；法定代表人：赖榆，与广西乐业农村商业银行股份有限公司签订《建筑工同》，该施工单位有《建筑业企业资质证书》（证书编号：D245004385；资质及等级：城市及道路照明工程专业承包壹级；有效期：2020年12 广西壮族自治区住房和城乡建设局 2018年12月29日颁发）、《安全生产许可证》（编号：（桂）JZ安许证字〔2004〕000007（12 - 1）；许建筑施工；有效期至 2022年09月07日，广西壮族自治区住房和城乡建设厅2019年5月26日颁发）。

3．劳务派遣单位：南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司；法定代表人：唐宁佳，与广西建工集团第二建筑工程有限责任公司签订《建设工务分包合同》，该单位有《建筑业企业资质证书》（证书编号：D345012656；资质类别及等级：模板脚手架专业不分等级；有效期：2021年03 南宁市住房城乡建设委员会 2016年06月02日颁发）、《安全生产许可证》（编号：（桂）JZ安许证字〔2005〕000670（4 - - 1）；许可范围工；有效期：2017年07月28日至 2020年07月28日，广西壮族自治区住房和城乡建设厅2017年07月28日颁发）。

4．项目监理单位：广西南宁建科工程监理有限责任公司；法定代表人：黄向军，与广西乐业农村商业银行股份有限公司签订《建设工程监理该单位有《工程监理资质证书》（证书编号：E145000604 - 4 / 3；资质类别及等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级；有效期至 12月25日，中华人民共和国住房和城乡建设部 2018年12月25日颁发）。

5．施工人员：邹双权，男，现年37岁，身份证号码：疑似个人隐私身份信息，乐业县同乐镇秧林村龙里屯一组42 - 1号。

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过

2020年3月14日16时20分许，邹双权在广西乐业农业农村商业银行股份有限公司综合业务大楼建设项目8楼安装槽钢（工字钢）过程中，因一住了施工路线，邹双权用一根1.5米长的钢管去戳挡住施工路线上的钢管时，失去重心，不慎失足坠落到3楼受伤。

（二）应急救援情况

现场工友与管理员发现后立即送往乐业县人民医院进行抢救，17时30分许经医院抢救无效死亡。

事故发生后，县人民政府成立事故处置工作组。此次事故在乐业县内信息报送渠道通畅，信息流转及时。各部门反应迅速、响应及时，处置有

（三）事故善后处理情况

在工作组的协调下，3月15日，南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司与死者家属达成赔偿协议，赔偿金额共计95万元。死者尸体已入土为安。

三、事故发生的原因

（一）事故直接原因

邹双权在高空临边作业过程中，未佩戴安全带以及无其他高空作业安全防护措施，邹双权的违章操作是造成该事故的直接原因。

（二）事故间接原因

企业落实主体责任不到位、安全监管责任不到位，安全教育培训不到位是该事故发生的间接原因。

1．南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司没有履行施工现场的安全生产管理责任和人员安全管理责任，安全条件不具备，未排查整治施工作安全教育培训不到位，作业人员安全意识淡薄，缺少对本岗位安全隐患识别及防范能力，违章作业，现场管理不到位，未能制止工人在没有安全防违章作业。

2．广西建工集团第二建筑工程有限责任公司未能有效教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未监督、教育从业人定佩戴、使用劳动防护用品，未及时排查和消除生产安全事故隐患。

3．广西南宁建科工程监理有限责任公司没有到现场监管，未到现场进行旁站监理，没有对施工作业安全措施落实情况进行监督。

4．广西乐业农村商业银行股份有限公司未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，现场安全管理、协调工作不落实，未严格督促施制定和执行安全规章制度，对施工现场存在的事故隐患未及时发现和消除，未尽到告知提醒施工方和检查现场安全生产情况的职责。

四、事故性质

经事故调查组认定，乐业县“3.14”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对责任单位的处理建议

依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的有关规定，对事故责定并对事故责任单位提出如下处理建议：

1．南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司没有履行施工现场的安全生产管理责任和人员安全管理责任，安全条件不具备，未排查整治施工作安全教育培训不到位，作业人员安全意识淡薄，缺少对本岗位安全隐患识别及防范能力，未能制止工人在没有安全防护条件下违章作业。违反《中和国安全生产法》第二十二条、第二十五条之规定第六款、第四十一条、四十二条之规定。对该起事故负有责任，建议由乐业县应急管理局依据法该公司进行政处罚。

2．广西建工集团第二建筑工程有限责任公司未能有效教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未监督、教育从业人则佩戴、使用劳动防护用品，未及时排查和消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条、四十二条之规定和《中华人建筑法》第四十七条的规定。对该起事故负有责任，建议由乐业县住房和城乡建设局依据有关法律法规进行政处罚。

3．广西南宁建科工程监理有限责任公司没有到现场监管，未到现场进行旁站监理，没有对施工作业安全措施落实情况进行监督。违反《建设生产管理条例》第十四条的规定，对该起事故负有责任，建议由乐业县住房和城乡建设局依据有关法律法规进行政处罚。

4．广西乐业农村商业银行股份有限公司未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未严格督促施工方严格制定和执行安全规章制度，对存在的事故隐患未及时发现和消除，未尽到告知提醒施工方和检查现场安全生产情况的职责。建议乐业县安全生产委员会办公室对其进行约谈警告。

六、事故防范和整改措施

这起事故暴露出我县相关企业、单位安全生产工作存在突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化安全生产工作，严防类似事故的再次发生下措施建议：

1．南宁市永邦建筑工程劳务有限责任公司要以此次事故为教训，切实加强安全生产工作，认真开展自查自纠活动，加强劳务派遣人员安全生训，切实提高安全防范意识，教育职工自觉遵守各项安全规章制度和操作规程。

2．广西建工集团第二建筑工程有限责任公司要以此次事故为教训，切实加强安全生产工作，认真开展自查自纠活动，加强施工人员安全生训，切实提高安全防范意识，教育工人自觉遵守各项安全规章制度和操作规程。

3．广西南宁建科工程监理有限责任公司要以此次事故为教训，切实加强安全生产工作，认真开展自查自纠活动，严格落实旁站监理责任，对安全措施落实情况进行监督，对施工现场发现的安全隐患问题及时制止，将情况通报施工单位和业主单位，发现严重的安全隐患报告主管部门。

4．广西农业农村商业银行股份有限公司要加强安全生产管理，严格落实发包人责任，强化安全管理职责。同时，要以此次事故为教训并引以一反三，切实加强安全生产工作，提高对安全生产极端重要性的认识，牢固树立安全生产理念，及时发现和解决存在施工单位施工现场安全的问题类事故发生，确保安全生产。

5．县住房和城乡建设局要举一反三，深刻吸取事故教训，严格落实行业监管责任，强化安全管理职责。以“强监管严执法年”专项行动为抓安全生产专项整治和隐患排查治理。同时，要及时组织对建设项目工程开展全面排查和整治，切实加强建筑施工领域的安全监管，杜绝此类事故发

安全生产。

6．各有关单位、相关企业要以对人民极端负责的态度，高度重视建设工程安全生产工作，加强组织领导，精心安排，细化措施，明确工作的骤和要求，层层落实责任，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，把安全生产工作抓紧抓好。

7．各有关单位要加大监督执法检查力度。完善日常和重点相结合的检查机制，促进执法检查的制度化和常态化，要按照“全覆盖、零容忍、重实效”的要求，加大执法检查的力度和频次，突出抓好建设工程的安全监管。要加大严管重罚力度，执法处罚要做到“四个一律”：对发现的各规问题，要不讲情面、敢于碰硬，凡是不能保证安全的，一律停工整改；凡是参与非法违法建设的，一律计入不良行为并按规定顶格处罚；凡是因受到处罚的，一律公开曝光；凡是有问题拒不整改造成恶劣影响的，一律清出建设市场。及时采取强制措施制止违法建设行为，以消除安全隐患全。

乐业县“3·14”事故调查组

2020年5月8日